

※ 각 문제의 보기 중에서 물음에 가장 합당한 답을 고르시오.

1. 상법상 지배인에 관한 설명으로 **틀린** 것은? (이것이 있으면 판례에 의함)

- ① 지배인은 지배인이 아닌 점원 기타 사용인을 선임 또는 해임할 수 있다.
- ② 지배인의 행위가 영업주의 영업에 관한 것인가의 여부는 지배인의 행위 당시의 주관적인 의사와는 관계없이 그 행위의 객관적인 성질에 따라 추상적으로 판단되어야 한다.
- ③ 지배인의 대리권에 대한 제한은 선의의 제3자에게 대항하지 못한다.
- ④ 표현지배인은 지배인과 동일한 권한이 있는 것으로 보나 재판상 행위에 관하여는 그러하지 아니하다.
- ⑤ 상인이 수인의 지배인에게 공동으로 대리권을 행사하게 한 경우 그 수인의 지배인은 선임등기를 함으로써 지배인의 권한을 갖는다.

2. 상법상 상업사용인의 경업금지의무에 관한 설명으로 **틀린** 것은?

- ① 상업사용인은 영업주의 허락없이 자기 또는 제3자의 계산으로 영업주의 영업부류에 속하는 거래를 하지 못한다.
- ② 상업사용인이 경업금지의무를 위반한 경우 그 거래가 자기의 계산으로 한 것인 때에는 영업주는 이를 영업주의 계산으로 한 것으로 볼 수 있다.
- ③ 상업사용인이 경업금지의무를 위반한 경우 그 거래가 제3자의 계산으로 한 것인 때에는 영업주는 상업사용인에 대하여 이로 인한 이득의 양도를 청구할 수 있다.
- ④ 영업주가 개입권을 행사한 경우에는 상업사용인에 대하여 손해 배상의 청구를 하지 못한다.
- ⑤ 상업사용인에 대한 개입권은 영업주가 그 거래를 안 날로부터 2주년을 경과하거나 그 거래가 있는 날로부터 1년을 경과하면 소멸한다.

3. 상법상 영업양도에 관한 설명으로 **틀린** 것은?

- ① 양수인이 양도인의 상호를 계속 사용하는 경우 양수인이 영업 양도를 받은 후 지체없이 양도인의 채무에 대한 책임이 없음을 제3자에 대하여 통지한 때에는 그 통지를 받은 제3자에 대하여 그 채무를 변제할 책임이 없다.
- ② 양수인이 양도인의 상호를 계속 사용하지 아니하는 경우에 양도인의 영업으로 인한 채무를 인수한 것을 광고한 때에는 양수인도 변제할 책임이 있다.
- ③ 양수인이 양도인의 상호를 계속 사용하는 경우 양도인의 영업으로 인한 채권에 대하여 채무자가 선의이며 중대한 과실없이 양수인에게 변제한 때에는 그 효력이 있다.
- ④ 양도인의 상호를 계속 사용하는 양수인이 양도인의 영업으로 인한 제3자의 채권에 대하여 변제의 책임을 지는 경우 양도인의 제3자에 대한 채무는 영업양도 후 2년이 경과하면 소멸한다.
- ⑤ 양도인이 동종영업을 하지 아니할 것을 약정한 때에는 동일한 특별시·광역시·시·군과 인접 특별시·광역시·시·군에 한하여 20년을 초과하지 아니한 범위 내에서 그 효력이 있다.

4. 상법상 상인간의 매매에 관한 설명으로 **틀린** 것은? (이것이 있으면 판례에 의함)

- ① 확정기매매의 경우 당사자의 일방이 이행시기를 경과한 때에는 상대방은 즉시 그 이행을 청구하지 아니하면 계약을 해제한 것으로 본다.
- ② 매수인이 목적물을 수령할 수 없는 때에 매도인은 그 물건을 공탁하거나 상당한 기간을 정하여 최고한 후 경매하는 경우에는 지체없이 매수인에 대하여 그 통지를 발송하여야 한다.
- ③ 특정인의 수요를 만족시키기 위하여 대체할 수 없는 물건을 제작·공급하기로 하는 계약에서는 매수인의 목적물 검사와 하자통지의무에 관한 상법 제69조가 적용되지 않는다.
- ④ 목적물에 즉시 발견할 수 없는 하자가 있는 경우에 매수인이 목적물을 수령한 후 6월 내에 하자를 발견한 때에는 즉시 매도인에게 그 통지를 발송하지 아니하면 상법 제69조의 하자담보책임을 물을 수 없다.
- ⑤ 상법 제69조의 경우에 매수인이 계약을 해제한 때에는 매수인의 비용으로 매매의 목적물을 보관 또는 공탁하여야 한다.

5. 상법상 합자조합에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 합자조합의 설립을 위한 조합계약에는 법정 사항을 적고 업무집행 조합원 전원의 4분의 3 이상이 기명날인하거나 서명하여야 한다.
- ② 조합계약에 다른 정함이 없으면 출자가액을 한도로 하여 유한책임을 지는 유한책임조합원은 성년후견개시 심판을 받은 경우 퇴사된다.
- ③ 유한책임조합원의 지분은 조합계약에 다른 정함이 없으면 유한책임 조합원 전원이 동의하는 경우 타인에게 양도할 수 있다.
- ④ 유한책임조합원은 출자의 이행여부와 상관없이 조합계약에서 정한 출자가액을 한도로 하여 조합채무를 변제할 책임이 있다.
- ⑤ 업무집행조합원은 다른 조합원 전원의 동의를 받지 아니하면 그 지분의 전부 또는 일부를 타인에게 양도하지 못한다.

6. 상법상 운송주선인에 관한 설명으로 **틀린** 것은?

- ① 운송주선인은 다른 약정이 없으면 직접운송할 수 있으며, 이 경우에는 운송주선인은 운송인과 동일한 권리의무가 있다.
- ② 운송주선인은 운송물을 운송인에게 인도한 때에는 즉시 보수를 청구할 수 있으나 운송주선계약으로 운임의 액을 정한 경우에는 다른 약정이 없으면 따로 보수를 청구하지 못한다.
- ③ 수인이 순차로 운송주선을 하는 경우에는 후자는 전자에 갈음하여 그 권리를 행사할 의무를 부담하며 후자가 전자에게 변제한 때에는 전자의 권리를 취득한다.
- ④ 운송주선인은 운송물에 관하여 받을 보수, 운임, 기타 위탁자를 위한 체당금이나 선대금에 관하여서만 그 운송물을 유지할 수 있다.
- ⑤ 운송주선인이 수하인의 청구에 의하여 화물상환증을 작성한 때에는 직접운송하는 것으로 추정한다.

7. 상법상 여객운송에 관한 설명으로 **틀린** 것은?

- ① 운송인은 수하물이 도착지에 도착한 날로부터 1주 이내에 여객이 그 인도를 청구하지 아니한 때에는 여객에 대한 최고와 통지없이 수하물을 경매할 수 있다.
- ② 법원은 운송으로 인하여 여객이 받은 손해를 배상할 액을 정함에는 피해자와 그 가족의 정상을 참작하여야 한다.
- ③ 운송인은 여객으로부터 인도를 받은 수하물에 관하여는 운임을 받지 아니한 경우에도 물건운송인과 동일한 책임이 있다.
- ④ 운송인은 자기 또는 사용인이 운송에 관한 주의를 해태하지 아니하였음을 증명하지 아니하면 여객이 운송으로 인하여 받은 손해를 배상할 책임을 면하지 못한다.
- ⑤ 운송인은 여객으로부터 인도를 받지 아니한 수하물의 멸실 또는 훼손에 대하여는 자기 또는 사용인의 과실이 없으면 손해를 배상할 책임이 없다.

8. 상법상 창고업자에 관한 설명으로 **틀린** 것은?

- ① 창고증권소지인은 창고업자에 대하여 그 증권을 반환하고 임치물을 분할하여 각 부분에 대한 창고증권의 교부를 청구할 수 있다.
- ② 창고업자는 그 영업범위 내에서 무상으로 임치를 받은 경우에는 선량한 관리자의 주의로써 임치물을 보관하여야 한다.
- ③ 창고업자는 임치물의 일부출고의 경우에는 그 비율에 따른 보관료 기타의 비용과 채당금의 지급을 청구할 수 있다.
- ④ 창고업자는 임치물의 보관기간 경과 후에도 임치물을 출고한 때가 아니면 보관료 기타의 비용과 채당금의 지급을 청구하지 못한다.
- ⑤ 창고업자의 임치인 또는 창고증권소지인에 대한 채권은 그 물건을 출고한 날로부터 1년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

9. 상법상 정관으로 업무집행사원을 정하고 있지 아니한 합명회사에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 회사의 사원 뿐 아니라 회사채권자도 설립무효의 소를 제기할 수 있다.
- ② 회사는 정관 또는 총사원의 동의로 수인의 사원이 공동으로 회사를 대표할 것을 정할 수 있다.
- ③ 회사가 총사원의 동의로 해산하는 경우 해산등기가 이루어지면 회사는 소멸한다.
- ④ 노무를 출자의 목적으로 한 사원이 퇴사한 경우 정관에 정함이 있어야 회사로부터 지분의 환급을 받을 수 있다.
- ⑤ 회사가 정관으로 존립기간을 정하고 있지 아니한 경우 사원은 부득이한 사유가 있는지 여부를 불문하고 언제든지 퇴사할 수 있다.

10. 상법상 주식회사의 모집설립 절차에 관한 설명으로 **틀린** 것은?

- ① 설립절차를 주관하는 자는 정관에 발기인으로 기명날인 또는 서명을 하지 않은 이상 주식을 인수할 의무가 없다.
- ② 발기인이 현물출자를 하는 경우 발기인의 성명과 그 목적인 재산의 종류, 수량, 가격과 이에 대하여 부여할 주식의 종류와 수를 주식청약서에 기재해야 한다.
- ③ 주식청약서에 기재된 주소로 주식청약인에 대한 통지 또는 최고가 이루어진 경우, 그 통지 또는 최고는 보통 그 도달할 시기에 도달한 것으로 본다.
- ④ 주식인수인이 인수가액을 납입하지 않은 때에는 실권절차를 거치지 않아도 그 권리를 잃는다.
- ⑤ 창립총회에서는 정관에 기재되어 있는 발기인이 받을 보수액이 부당하다고 인정한 때에는 이를 변경할 수 있다.

11. 상법상 액면주식을 발행하는 비상장주식회사의 상환주식 또는 전환주식에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 회사가 상환주식을 이익으로써 소각한 경우 회사의 자본금도 감소한다.
- ② 회사가 상환주식을 상환할 때에는 그 회사의 자회사가 발행한 종류주식을 취득의 대가로 교부할 수 있다.
- ③ 전환주식을 소유한 주주가 전환을 청구한 경우 회사가 이에 대해 승낙을 한 시점에 전환의 효력이 발생한다.
- ④ 상환주식과 전환주식의 종류와 내용은 회사가 발행하는 주권에 기재하지 않아도 무방하다.
- ⑤ 주주명부 폐쇄기간 중에 전환된 주식의 주주는 그 기간 중의 주주총회 결의에 관하여 의결권을 행사할 수 있다.

12. 상법상 비상장주식회사 주주의 주권 불소지 신고에 관한 설명으로 **틀린** 것은? (정관에서 주권 불소지 신고를 금지하고 있지 않음)

- ① 주주가 주권이 발행되기 전에 주권 불소지를 신고하였음에도 주권이 발행된 경우 그 주권은 선의취득의 대상이 될 수 없다.
- ② 주주가 주권이 발행되기 전에 주권 불소지를 신고한 이상 그 후 다른 주주들에게 주권이 발행되더라도 불소지를 신고한 주주는 주권의 교부 없이 주식을 양도할 수 있다.
- ③ 주권을 발행받은 주주가 주권 불소지 신고를 하려면 주권을 회사에 제출해야 한다.
- ④ 주권을 발행받은 주주가 주권 불소지 신고를 한 경우 회사는 제출된 주권을 무효로 하거나 명의개서대리인에게 임치하여야 한다.
- ⑤ 주권을 발행받은 주주가 주권 불소지 신고를 한 경우 그 주주는 언제든지 회사에 대해 주권의 발행 또는 반환을 청구할 수 있다.

13. 상법상 주식 양도시 이사회 승인을 얻을 것을 정관에서 정하고 있는 비상장주식회사의 주주가 주식을 양도하고자 하는 경우에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 주식을 양도할 경우 이사회 승인이 요구된다는 사정은 설립등기시 등기해야 할 사항에 포함되지 않는다.
- ② 양도인이 회사에 대해 주식양도에 대한 승인을 청구하지 않은 경우 양수인은 회사에 대해 주식 취득의 승인을 청구할 수 없다.
- ③ 양도인이 회사에 대해 주식양도에 대한 승인을 청구하였으나 그 날로부터 1월 내에 회사가 거부 통지를 하지 않으면 이사회 승인이 있는 것으로 본다.
- ④ 양도인이 회사에 대해 주식양도에 대한 승인을 청구할 때에는 서면이 아닌 구두에 의하여도 할 수 있다.
- ⑤ 만약 회사의 자본금 총액이 10억원 미만이고 이사 1인만 재직 중이라면 그 이사가 단독으로 주식양도에 대한 승인 여부를 결정한다.

14. 액면주식의 주권을 발행한 비상장주식회사의 상법 제329조의2 소정의 주식분할에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 주식분할을 하기 위해서는 주주총회의 특별결의를 거쳐야 한다.
- ② 회사가 공고한 주권제출기간 중에 주주가 주권을 제출하면 그 시점에 주식분할의 효력이 발생한다.
- ③ 주식분할이 이루어져도 발행주식총수는 증가하지 않는다.
- ④ 주식분할이 이루어져도 1주의 액면금액은 감소하지 않는다.
- ⑤ 주식분할이 이루어지면 회사의 자본금이 증가한다.

15. 상법상 주권의 기재사항으로 규정되어 있지 않은 것은?

- ① 무액면주식을 발행하는 경우 1주의 발행가액
- ② 회사의 상호
- ③ 회사가 발행할 주식의 총수
- ④ 액면주식을 발행하는 경우 1주의 금액
- ⑤ 회사의 성립 후 발행된 주식의 발행 연월일

16. A주식회사는 B주식회사의 모회사이고, A회사와 B회사는 주권을 발행한 C주식회사의 발행주식총수의 70%와 26%를 각각 자기의 계산으로 보유하고 있다. A회사가 경영상 목적을 달성하기 위하여 C회사의 소수주주를 상대로 상법상 지배주주의 매도청구권을 행사하고자 할 경우, 이에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① A회사가 C회사의 지배주주인지 여부를 판단할 때 B회사가 보유한 C회사의 주식 26%를 합산한다.
- ② A회사가 C회사의 소수주주에게 매도청구를 하기 전에 C회사 주주총회의 승인을 얻어야 한다.
- ③ A회사의 매도청구를 받은 C회사의 소수주주는 매도청구를 받은 날로부터 2개월 내에 A회사에게 그 주식을 매도해야 한다.
- ④ A회사의 매도청구를 받은 날로부터 30일 내에 매매가액의 협의가 이루어지지 아니한 경우 C회사의 소수주주 또는 A회사는 법원에 매매가액 결정을 청구할 수 있다.
- ⑤ A회사가 C회사의 소수주주에게 매매가액을 지급한 경우 C회사의 소수주주가 가진 주식은 C회사의 주권을 A회사에게 교부한 시점에 이전된다.

17. 상법상 주주총회의 소집 등에 관한 설명으로 틀린 것은? (의결권 없는 주주는 제외함)

- ① 주주총회 소집통지가 주주명부상 주주의 주소에 계속 3년간 도달하지 아니한 경우에는 회사는 해당 주주에게 주주총회의 소집을 통지하지 아니할 수 있다.
- ② 자본금 총액이 10억원 미만인 회사가 주주총회를 소집하는 경우에는 주주총회일의 10일 전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송할 수 있다.
- ③ 자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 주주 전원의 동의가 있을 경우 소집절차 없이 주주총회를 개최할 수 있다.
- ④ 상장회사의 경우 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하는 주주에 대하여는 정관으로 정하는 바에 따라 주주총회일의 2주 전에 주주총회를 소집하는 뜻과 회의의 목적사항을 둘 이상의 일간신문에 각각 2회 이상 공고함으로써 소집 통지를 갈음할 수 있다.
- ⑤ 자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 주주총회 결의의 목적사항에 대하여 주주 과반수가 서면으로 동의를 한 때에는 서면에 의한 결의가 있는 것으로 본다.

18. 상법상 주주의 의결권 행사에 관한 설명으로 **틀린** 것은?

- ① 주주총회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 주주는 의결권을 행사하지 못한다.
- ② 주주가 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 없다.
- ③ 동일한 주식에 관하여 서면에 의한 의결권 행사와 전자적 방법에 의한 의결권 행사가 모두 가능한 경우에는 둘 중 어느 하나의 방법을 선택하여야 한다.
- ④ 전자적 방법에 의한 의결권 행사는 정관에 근거가 있어야 가능하다.
- ⑤ 서면에 의한 의결권 행사의 경우 회사는 주주총회의 소집통지서에 주주가 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

19. 상법상 비상장주식회사에 대한 회계장부 열람등사청구권에 관한 설명으로 **틀린** 것은? (이건이 있으면 판례에 의함)

- ① 회계장부 열람등사청구권은 발행주식총수의 100분의 3 이상에 해당하는 주식을 가진 주주가 행사할 수 있다.
- ② 회계장부 열람등사청구권의 대상이 되는 것은 회계의 장부와 서류이다.
- ③ 회계장부 열람등사청구는 이유를 붙인 서면으로 해야 한다.
- ④ 회계장부 열람등사청구권의 행사가 회사업무의 운영 또는 주주 공동의 이익을 해치지 않는다면, 회사에 지나치게 불리한 시기를 택하여 이를 행사하더라도 청구의 목적은 정당하다.
- ⑤ 회사는 회계장부 열람등사청구권을 행사한 주주의 청구가 부당함을 증명하지 아니하면 이를 거부하지 못한다.

20. 상법상 주주총회결의의 하자를 다투는 소송에 관한 설명으로 **틀린** 것은? (이건이 있으면 판례에 의함)

- ① 주주총회의 결의의 내용이 법령에 위반한 때에는 결의취소의 소의 원인이 된다.
- ② 주주총회에서 여러 개의 안건이 상정되어 각기 결의가 행하여진 경우 결의취소의 소의 제소기간의 준수 여부는 각 안건에 대한 결의마다 별도로 판단되어야 한다.
- ③ 부당결의 취소·변경의 소는 결의일로부터 2월 내에 제기해야 한다.
- ④ 주주가 결의부존재확인 소를 제기한 때에는 법원은 회사의 청구에 의하여 상당한 담보를 제공할 것을 명할 수 있으나, 그 주주가 이사 또는 감사인 때에는 그러하지 아니하다.
- ⑤ 감사가 제기한 결의취소의 소의 피고는 회사이고, 이 소에 관하여 대표이사가 회사를 대표한다.

21. 상법상 비상장주식회사의 이사에 관한 설명으로 **틀린** 것은?

- ① 이사의 선임은 상법 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 결의하여야 한다.
- ② 이사의 임기는 3년을 초과하지 못하지만, 정관으로 그 임기 중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결에 이르기까지 연장할 수 있다.
- ③ 이사가 그 직무에 관하여 부정행위가 있음에도 불구하고 주주총회에서 이사의 해임을 부결한 때에는 회사채권자는 주주총회의 결의가 있는 날부터 1월 내에 그 이사의 해임을 법원에 청구할 수 있다.
- ④ 이사해임의 소가 제기된 경우에는 법원은 당사자의 신청에 의하여 가처분으로써 이사의 직무집행을 정지할 수 있다.
- ⑤ 법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에 필요하다고 인정할 때에는 법원은 이사, 감사 기타의 이해관계인의 청구에 의하여 일시 이사의 직무를 행할 자를 선임할 수 있다.

22. 상법상 비상장주식회사의 합병에 관한 설명으로 **틀린** 것은?

- ① 존속회사는 소멸회사의 주주에게 합병 대가의 전부 또는 일부로서 금전이나 그 밖의 재산을 제공할 수 있다.
- ② 회사는 합병으로 인한 경우 배당가능이익이 없더라도 자기의 주식을 취득할 수 있다.
- ③ 간이합병의 경우 존속회사, 소멸회사 모두 채권자보호절차를 거쳐야 한다.
- ④ 소규모합병의 경우 그 합병에 반대하는 소멸회사의 주주에게는 주식매수청구권이 인정되지 않는다.
- ⑤ 합병무효는 각 회사의 주주·이사·감사·청산인·파산관재인 또는 합병을 승인하지 아니한 채권자에 한하여 소만으로 이를 주장할 수 있다.

23. 상법상 비상장주식회사에서의 대표소송에 관한 설명으로 **틀린** 것은?

- ① 발행주식총수의 100분의 1 이상에 해당하는 주식을 가진 주주는 회사에 대하여 이사의 책임을 추궁할 소의 제기를 청구할 수 있다.
- ② 업무집행지시자의 회사에 대한 손해배상책임을 추궁하기 위한 대표소송은 허용되지 않는다.
- ③ 대표소송을 제기한 주주가 승소한 때에는 그 주주는 회사에 대하여 소송비용 및 그 밖에 소송으로 인하여 지출한 비용 중 상당한 금액의 지급을 청구할 수 있다.
- ④ 대표소송을 제기한 주주가 패소한 때에는 악의인 경우 외에는 회사에 대하여 손해를 배상할 책임이 없다.
- ⑤ 대표소송은 회사의 본점 소재지 지방법원의 관할에 전속한다.

24. 상법상 주식회사의 감사 또는 감사위원회에 관한 설명으로 **틀린** 것은?

- ① 감사의 선임은 주주총회의 보통결의에 의하지만 해임은 주주총회의 특별결의에 의한다.
- ② 비상장주식회사의 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 관한 이사회 결의는 이사 총수의 3분의 2 이상의 결의로 하여야 한다.
- ③ 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 2조원 이상인 상장회사의 경우 감사위원회 위원을 선임하거나 해임하는 권한은 주주총회에 있다.
- ④ 이사회는 감사위원회가 결의한 사항에 대하여 다시 결의할 수 없다.
- ⑤ 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 1천억원 이상이고 2조원 미만인 상장회사가 감사를 두는 경우에는 상근감사를 1명 이상 두어야 한다.

25. 상법상 회사 성립 후 신주 발행에 관한 설명으로 **틀린** 것은?

- ① 신주의 발행으로 인한 변경등기가 있는 후에 아직 인수하지 아니한 주식이 있거나 주식인수의 청약이 취소된 때에는 이사가 이를 공동으로 인수한 것으로 본다.
- ② 회사는 신주인수권증서를 발행하는 대신 정관으로 정하는 바에 따라 전자등록기관의 전자등록부에 신주인수권을 등록할 수 있다.
- ③ 신주의 인수인은 납입기일에 납입 또는 현물출자의 이행을 하지 아니한 때에는 그 권리를 잃는다.
- ④ 신주의 인수인은 납입 또는 현물출자의 이행을 한 때에는 납입 기일의 다음 날로부터 주주의 권리의무가 있다.
- ⑤ 현물출자의 목적인 재산의 가액이 자본금의 5분의 1을 초과하지 않을 경우에는 그 재산의 가액이 5천만원을 초과하더라도 법원이 선임한 검사인의 조사 및 공인된 감정인의 감정이 필요하지 않다.

26. 상법상 유한책임회사에 관한 설명으로 **틀린** 것은?

- ① 사원은 신용이나 노무를 출자의 목적으로 하지 못하며 정관의 작성 후 설립등기를 하는 때까지 금전이나 그 밖의 재산의 출자를 전부 이행하여야 한다.
- ② 회사는 그 지분의 전부 또는 일부를 양수할 수 없으며 회사가 지분을 취득하는 경우 그 지분은 취득한 때에 소멸한다.
- ③ 업무집행자는 사원 과반수의 동의를 받지 아니하고는 같은 종류의 영업을 목적으로 하는 다른 회사의 업무집행자·이사 또는 집행임원이 되지 못한다.
- ④ 정관에 다른 규정이 없는 경우 정관을 변경하려면 총사원의 동의가 있어야 한다.
- ⑤ 회사의 내부관계에 관하여는 정관이나 상법에 다른 규정이 없으면 합명회사에 관한 규정을 준용한다.

27. 상법상 자본금 10억원 이상인 비상장주식회사의 이익배당 등에 관한 설명으로 **틀린** 것은?

- ① 회사는 현물배당을 정관으로 정할 수 있으며 현물배당을 결정한 경우 일정 수 미만의 주식을 보유한 주주에게 현물 대신 금전을 지급하는 것을 정할 수 있다.
- ② 연 1회의 결산기를 정한 회사는 영업년도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에 대하여 이익을 배당할 수 있음을 정관으로 정할 수 있다.
- ③ 주식배당의 경우 회사는 주주총회의 결의에 의하여 이익의 배당을 자기주식으로써 할 수 있다.
- ④ 주식배당은 주식의 권면액으로 하며, 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
- ⑤ 상법 제462조 제1항의 배당가능이익 한도를 위반하여 금전으로 이익을 배당한 경우에 회사채권자는 배당한 이익을 회사에 반환할 것을 청구할 수 있다.

28. 상법상 주식회사의 해산사유에 해당하는 것은 **모두** 몇 개인가?

- ㄱ. 존립기간의 만료 기타 정관으로 정한 사유의 발생
- ㄴ. 합병
- ㄷ. 주주총회의 보통결의
- ㄹ. 파산
- ㅁ. 주주가 1인으로 된 때
- ㅂ. 법원의 해산명령 또는 해산판결

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

29. 상법상 비상장주식회사에서 주주 외의 자에 대하여 전환사채를 발행하는 경우에 관한 설명으로 **틀린** 것은?

- ① 발행할 수 있는 전환사채의 액, 전환의 조건, 전환으로 인하여 발행할 주식의 내용과 전환을 청구할 수 있는 기간에 관하여 정관에 규정이 없으면 주주총회의 보통결의로써 이를 정하여야 한다.
- ② 전환사채의 발행은 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우에 한한다.
- ③ 주주총회의 결의로 전환사채의 발행에 관한 사항을 정할 경우 전환사채의 발행에 관한 의안의 요령을 주주총회의 소집통지에 기재하여야 한다.
- ④ 전환사채의 모집이 완료한 때에는 이사는 지체없이 인수인에 대하여 각 사채의 전액 또는 제1회의 납입을 시켜야 한다.
- ⑤ 회사가 전환사채를 발행한 때에는 사채의 납입이 완료된 날로부터 2주간 내에 본점의 소재지에서 전환사채의 등기를 하여야 한다.

30. 상법상 주식의 액면미달 발행에 관한 설명으로 옳은 것은 모두 몇 개인가?

- ㄱ. 성립 후 회사가 액면미달의 가액으로 주식을 발행할 경우 주주총회의 특별결의로 최저발행가액을 정하여야 한다.
ㄴ. 성립 후 회사가 액면미달의 가액으로 주식을 발행한 경우 이사는 그 발행조건과 미상각액(未償却額)을 주식청약서에 기재하여야 한다.
ㄷ. 성립 후 회사가 액면미달의 가액으로 주식을 발행한 경우 주식의 발행에 따른 변경등기에는 미상각액을 등기하여야 한다.
ㄹ. 성립 후 회사가 액면미달의 가액으로 주식을 발행할 경우 채권자보호절차를 거쳐야 한다.

- ① 0개 ② 1개 ③ 2개 ④ 3개 ⑤ 4개

31. 상법상 상장주식회사에 대한 특례에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 상장회사는 발행주식총수의 100분의 30의 범위에서 주식매수 선택권을 부여할 수 있으나 관계 회사의 이사, 집행임원, 감사 또는 피용자에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다.
② 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 5천억원 이상인 상장회사는 준법통제에 관한 기준 및 절차를 마련하여야 하나, 다른 법률에 따라 내부통제기준 및 준법감시인을 두어야 하는 상장회사는 제외한다.
③ 상장회사가 이사·감사의 선임에 관한 사항을 목적으로 하는 주주총회를 소집할 경우 이사·감사 후보자의 약력이나 추천인 등 후보자에 관한 사항을 통지할 의무가 없다.
④ 상장회사는 정관에서 소수주주권에 관한 상장회사 특례보다 단기의 주식 보유기간을 정하거나 높은 주식 보유비율을 정할 수 있다.
⑤ 상장회사가 주요주주를 상대방으로 하거나 그를 위하여 신용공여를 할 경우 이사 3분의 2 이상의 수로써 이사회에 승인을 거치면 유효하다.

32. 상법상 유한회사의 사원총회에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 사원총회를 소집할 때에는 사원총회일의 1주 전에 각 사원에게 서면으로 통지서를 발송하거나 각 사원의 동의를 받아 전자문서로 통지서를 발송하여야 한다.
② 정관에 다른 정함이 없는 경우 자본금 총액의 100분의 3 이상에 해당하는 출자좌수를 가진 사원은 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 총사원의 의결권의 과반수의 동의가 있을 때에는 소집절차 없이 총회를 열 수 있으며 총회의 결의를 하여야 할 경우 서면에 의한 결의를 할 수 있다.
④ 사원총회의 결의는 정관 또는 상법에 다른 규정이 있는 경우 외에는 총사원의 의결권의 과반수를 가지는 사원이 출석하고 그 의결권의 과반수로써 하여야 한다.
⑤ 각 사원은 출자1좌마다 1개의 의결권을 가지나 정관으로 의결권의 수에 관하여 다른 정함을 할 수 있다.

33. 환어음의 요건에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 증권의 본문 중에 그 증권을 작성할 때 사용하는 국어로 환어음임을 표시하는 글자를 적어야 한다.
② 만기가 적혀 있지 아니한 경우 일람출급의 환어음으로 본다.
③ 지급지가 적혀 있지 아니한 경우 발행지를 지급지 및 지급인의 주소지로 본다.
④ 발행지가 적혀 있지 아니한 경우 발행인의 명칭에 부기한 지(地)를 발행지로 본다.
⑤ 지급받을 자 또는 지급받을 자를 지시할 자의 명칭을 적어야 한다.

34. 환어음과 수표의 이자 약정에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 일람 후 정기출급 환어음에는 발행인이 어음금액에 이자가 붙는다는 약정 내용을 적을 수 있다.
② 특정한 날짜가 적혀 있지 아니한 경우에는 환어음을 지급제시한 날부터 이자를 계산한다.
③ 일람출급 환어음에 이율이 적혀 있지 아니하면 이자를 약정한다는 내용이 적혀 있더라도 이자를 약정하지 아니한 것으로 본다.
④ 발행일자 후 정기출급 환어음에는 이자의 약정을 적어도 이를 적지 아니한 것으로 본다.
⑤ 수표에 적은 이자의 약정은 적지 아니한 것으로 본다.

35. 어음과 수표의 발행인의 책임에 관한 설명으로 틀린 것은? (이견이 있으면 판례에 의함)

- ① 환어음의 발행인은 인수와 지급을 담보하고, 수표의 발행인은 지급을 담보한다.
② 수표의 발행인이 지급을 담보하지 아니한다는 뜻의 모든 문구는 적지 아니한 것으로 본다.
③ 환어음의 발행인이 인수를 담보하지 아니한다는 뜻의 모든 문구는 적지 아니한 것으로 본다.
④ 백지어음이 아니고 불완전어음으로서 무효라는 점에 관한 증명 책임은 발행인에게 있다.
⑤ 약속어음의 발행인은 환어음의 인수인과 같은 의무를 부담한다.

36. 환어음과 수표의 배서에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 환어음의 지급인에 대한 배서는 영수증의 효력만 있다.
- ② 소지인에게 지급하라는 소지인출급의 배서는 환어음의 경우 백지식 배서와 같은 효력이 있으나, 수표의 경우 무효로 한다.
- ③ 수표의 지급인의 배서는 무효로 한다.
- ④ 일부의 배서는 환어음의 경우 무효로 하지만, 수표의 경우 적지 아니한 것으로 본다.
- ⑤ 환어음의 배서에는 조건을 붙여서는 아니 되지만, 수표의 배서에는 조건을 붙일 수 있고 그 조건은 그대로 효력이 있다.

37. 환어음의 기한 후 배서에 관한 설명으로 틀린 것은? (이전이 있으면 판례에 의함)

- ① 기한 후 배서 여부에 관하여서는 실제 배서를 한 날짜가 아니라 어음의 문면에 의하여 결정한다.
- ② 지급거절증서가 작성된 후에 한 배서 또는 지급거절증서 작성기간이 지난 후에 한 배서는 지명채권 양도의 효력만 있다.
- ③ 날짜를 적지 아니한 배서는 지급거절증서 작성기간이 지나기 전에 한 것으로 추정한다.
- ④ 기한 후 배서의 경우에는 어음채무자는 피배서인의 선의·악의를 불문하고 그 배서 당시 배서인에게 대항할 수 있는 항변사실로써 피배서인에게 대하여 주장할 수 있다.
- ⑤ 기한 후 배서에 의하여 어음상 권리가 이전되기 위하여 민법상 지명채권 양도의 절차를 거치지 않아도 된다.

38. 환어음의 인수에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 환어음의 다른 기재사항을 변경하여 인수하였을 때에는 인수를 거절한 것으로 보지만, 인수인은 그 인수 문구에 따라 책임을 진다.
- ② 일람 후 정기출급의 환어음은 그 발행한 날부터 1년 내에 인수를 위한 제시를 하여야 하고, 발행인은 그 기간을 단축할 수는 있으나 연장할 수는 없다.
- ③ 환어음의 발행인은 일정한 기일 전에는 인수를 위한 어음의 제시를 금지한다는 내용을 적을 수 있다.
- ④ 환어음의 발행인은 환어음에 기간을 정하지 아니하고 인수를 위하여 어음을 제시하여야 한다는 내용을 적을 수 있다.
- ⑤ 환어음의 앞면에 지급인의 단순한 기명날인 또는 서명이 있으면 인수로 본다.

39. 환어음과 수표의 지급에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 발행일자 후 정기출급 환어음의 소지인 또는 단순한 점유자는 지급을 할 날 또는 그날 이후의 2거래일 내에 지급을 받기 위한 제시를 하여야 한다.
- ② 만기 전에 지급을 하는 환어음의 지급인은 자기의 위험부담으로 하는 것으로 한다.
- ③ 수표상 기재된 발행일이 도래하기 전에 지급을 받기 위하여 제시된 수표는 그 제시된 날에 이를 지급하여야 한다.
- ④ 수표를 발행한 후 발행인이 사망한 경우에도 그 수표의 효력에 영향을 미치지 아니한다.
- ⑤ 수표의 지급위탁의 취소는 제시기간이 지난 후에만 그 효력이 생기고, 지급위탁의 취소가 없으면 지급인은 제시기간이 지난 후에도 지급을 할 수 있다.

40. 환어음의 상환청구에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 환어음을 환수한 배서인은 자기의 배서와 후자의 배서를 말소할 수 있다.
- ② 상환청구를 받은 어음채무자는 지급과 상환으로 거절증서, 영수를 증명하는 계산서와 그 어음의 교부를 청구할 수 있다.
- ③ 일부인수 후에 상환청구권을 행사하는 경우에 인수되지 아니한 어음금액을 지급하는 자는 이를 지급한 사실을 어음에 적을 것과 영수증을 교부할 것을 청구할 수 있다.
- ④ 상환청구권이 있는 자는 어음에 반대문구가 적혀 있지 아니하면 그 전자 중 1명을 지급인으로 하여 그 자의 주소에서 지급할 일람출급의 새 어음을 발행함으로써 상환청구권을 행사할 수 있다.
- ⑤ 무비용상환의 문구가 적혀 있는 경우에 지급을 받기 위한 제시기간이 지나면 소지인은 인수인, 배서인, 발행인, 그 밖의 어음채무자에 대하여 그 권리를 잃는다.

※ 각 문제의 보기 중에서 물음에 가장 합당한 답을 고르시오.
(주어진 자료 이외의 다른 사항은 고려하지 않으며, 조세부담 최소화를 가정할 것)

1. 「국세기본법」상 서류의 송달에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은?

- ① 교부에 의한 서류 송달은 해당 행정기관의 소속 공무원이 서류를 송달할 장소에서 송달받아야 할 자에게 서류를 교부하는 것이 원칙이지만, 송달을 받아야 할 자가 송달받기를 거부하지 아니하면 다른 장소에서 교부할 수 있다.
- ② 납부의 고지에 관한 서류를 연대납세의무자에게 송달할 때에는 그 대표자를 명의인으로 하며, 대표자가 없을 때에는 연대납세의무자 중 국세를 징수하기에 유리한 자를 명의인으로 한다.
- ③ 서류를 송달받아야 할 자 또는 그 사용인이나 그 밖의 종업원 또는 동거인으로서 사리를 판별할 수 있는 사람이 정당한 사유 없이 서류 수령을 거부할 때에는 송달할 장소에 서류를 둘 수 있다.
- ④ 납세자가 전자송달된 납부고지서에 의한 세액을 그 납부기한까지 전액 납부하지 아니하고, 2회 연속하여 국세정보통신망에 송달된 서류를 법령에서 정한 기한까지 열람하지 아니하는 경우에는 전자송달의 신청을 철회한 것으로 본다.
- ⑤ 국세정보통신망을 이용하여 공시송달을 할 때에는 다른 공시송달 방법과 함께 하여야 한다.

2. 「국세기본법」상 국세와 일반채권의 관계에 관한 설명이다. 옳은 것은?

- ① 납세담보물을 매각하였을 때에는 그 국세 및 강제징수비는 매각대금 중에서 다른 국세 및 강제징수비와 지방세에 우선하여 징수한다.
- ② 법정기일 전에 전세권이 설정된 재산이 국세의 강제징수 또는 경매절차 등을 통하여 매각되어 그 매각금액에서 국세를 징수하는 경우, 그 전세권에 의하여 담보된 채권 또는 임대차보증금반환채권은 해당 재산에 대하여 부과된 증여세보다 우선한다.
- ③ 지방세 체납처분에 의하여 납세자의 재산을 압류한 경우에 국세 및 강제징수비의 교부청구가 있으면 교부청구된 국세 및 강제징수비는 압류에 관계되는 지방세와 같은 순위로 징수한다.
- ④ 납세자가 국세 및 강제징수비를 체납한 경우 그 납세자에게 그 국세의 법정기일 전에 담보의 목적이 된 양도담보재산이 있을 때에는 「국세징수법」에서 정하는 바에 따라 그 양도담보재산으로써 납세자의 국세 및 강제징수비를 징수할 수 있다.
- ⑤ 과세표준과 세액의 신고에 따라 납세의무가 확정되는 국세의 경우 신고한 해당 세액의 법정기일은 그 법정 신고납부기한의 다음 날이다.

3. 「국세기본법」상 국세환급금 및 국세환급가산금에 관한 설명이다. 옳은 것은?

- ① 납세자가 「상속세 및 증여세법」에 따라 상속세를 물납한 후 그 부과의 전부 또는 일부를 취소하거나 감액하는 결정결정에 따라 환급하는 경우에는 해당 물납재산으로 환급하여야 하며 국세환급가산금을 지급하여야 한다.
- ② 국세환급금을 체납된 국세 및 강제징수비에 충당하는 것은 납세자가 그 충당에 동의하는 경우에만 가능하다.
- ③ 국세환급금 중 충당한 후 남은 금액은 국세환급금의 결정을 한 날부터 30일 내에 납세자에게 지급하여야 한다.
- ④ 물납재산을 환급하는 경우에 국가가 물납재산을 유지 또는 관리하기 위하여 지출한 비용은 납세자의 부담으로 한다.
- ⑤ 체납된 국세 및 강제징수비가 있는 납세자가 국세환급금을 납부고지에 따라 납부하는 국세에 충당하는 것을 동의하거나 신청한 경우에도 국세환급금을 그 체납된 국세 및 강제징수비에 우선 충당해야 한다.

4. 「국세기본법」상 납세의무의 확장 및 소멸에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은?

- ① 법인이 합병한 경우 합병 후 존속하는 법인 또는 합병으로 설립된 법인은 합병으로 소멸된 법인에 부과되거나 그 법인이 납부할 국세 및 강제징수비를 납부할 의무를 진다.
- ② 법인이 분할 또는 분할합병한 후 소멸하는 경우 분할신설법인과 분할합병의 상대방 법인은 분할법인에 부과되거나 분할법인이 납부하여야 할 국세 및 강제징수비에 대하여 분할로 승계된 재산가액을 한도로 연대하여 납부할 의무가 있다.
- ③ 심판결정에 의하여 명의대여 사실이 확인된 경우에는 당초의 부과처분을 취소하고 그 결정이 확정된 날부터 1년 이내에 실제로 사업을 경영한 자에게 경정이나 그 밖에 필요한 처분을 할 수 있다.
- ④ 국세징수권의 소멸시효는 세법에 따른 분납기간이 지난 때부터 새로 진행한다.
- ⑤ 세무공무원이 사해행위 취소소송을 제기함으로 인한 시효정지의 효력은 소송이 각하·기각 또는 취하된 경우에는 그 효력이 없다.

5. 「국세기본법」상 심사와 심판에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은?

- ① 「조세법 처벌절차법」에 따른 통고처분에 대해서는 「국세기본법」에 따른 불복을 할 수 없다.
- ② 재조사 결정에 따른 처분청의 처분에 대해서는 해당 재조사 결정을 한 재결청에 대하여 심사청구 또는 심판청구를 제기할 수 없다.
- ③ 행정소송은 심사청구 또는 심판청구에 대한 결정의 통지를 받은 날부터 90일 이내에 제기하여야 하나, 결정기간에 결정의 통지를 받지 못한 경우에는 결정의 통지를 받기 전이라도 그 결정기간이 지난 날부터 행정소송을 제기할 수 있다.
- ④ 심사청구에 대한 결정에 잘못된 기재, 계산착오, 그 밖에 이와 비슷한 잘못이 있는 것이 명백할 때에는 국세청장은 직권으로 또는 심사청구인의 신청에 의하여 경정할 수 있다.
- ⑤ 조세심판관회의는 심판청구에 대한 결정을 할 때 심판청구를 한 처분 외의 처분에 대해서는 그 처분의 전부 또는 일부를 취소 또는 변경하거나 새로운 처분의 결정을 하지 못한다.

6. 차입금적수가 자기자본적수의 2배를 초과하고 부동산임대업을 주업으로 하는 영리내국법인 (주)A의 제24기(2024.1.1.~2024.12.31.) 부동산 임대에 관한 자료이다. 장부에 따라 소득금액을 계산하는 경우 제24기 임대보증금의 간주익금으로 세무조정해야 할 금액으로 옳은 것은?

(1) 임대료 및 임대보증금의 내용

구분	월임대료	임대보증금	계약기간
사무실*	1,000,000원	50,000,000원	2024.1.1.~2025.12.31.
주택**	500,000원	200,000,000원	2024.1.1.~2025.12.31.

* 건물 중 사무실 임대면적은 사무실 전체면적의 20%임

** 건물 중 주택 임대면적은 주택 전체면적의 50%이고, 주택 부수토지는 건물이 정착된 면적의 5배 이내임

(2) 상기 임대용 부동산은 2023년 10월 1일 도시지역 내에서 취득하였고, 임대용 부동산의 건설과 관련하여 지출된 금액의 누계액은 다음과 같으며 취득일 이후 추가적인 지출은 발생하지 않았다.

토지	건물		합계
	사무실	주택	
300,000,000원	100,000,000원	300,000,000원	700,000,000원

(3) 제24기 중 사무실 임대보증금의 이자수익 100,000원과 주택 임대보증금의 이자수익 200,000원이 손익계산서에 반영되어 있다.
(4) 정기에금이자율은 5%로 가정한다.

- ① 1,100,000원 ② 1,400,000원 ③ 3,700,000원
- ④ 3,800,000원 ⑤ 4,000,000원

7. 영리내국법인 (주)A의 제24기(2024.1.1.~2024.12.31.) 수입배당금에 관한 자료이다. 수입배당금 익금불산입액으로 옳은 것은?

- (1) (주)A는 2024년 4월 1일 영리내국법인 (주)B로부터 수입배당금 20,000,000원(배당기준일: 2023년 12월 31일, 배당결의일: 2024년 2월 20일)을 수령하여 수익으로 계상하였다.
- (2) (주)B의 발행주식총수는 100,000주이며, (주)B의 주식에 대한 취득 및 처분내역은 다음과 같다.

거래일자	거래유형(주식수)*	거래금액
2023. 1.1.	매입(35,000주)	7억원
2023.10.1.	매입(10,000주)	2억원
2023.12.1.	처분(5,000주)	1억원

* 2023년 12월 31일 현재 보유주식 총수는 40,000주임

- (3) (주)B는 지급배당에 대한 소득공제와 「조세특례제한법」 상 감면 규정 및 동업기업과세특례를 적용받지 않는다.
- (4) (주)A의 2024년 12월 31일 현재 재무상태표상 자산총액은 2,000,000,000원이다. (주)A의 제24기 손익계산서상 이자비용은 30,000,000원이며, 해당 이자비용에는 현재가치할인차금 상각액 10,000,000원이 포함되어 있다.
- (5) 수입배당금 익금불산입률은 100%(출자비용: 50% 이상), 80%(출자비용: 20% 이상 50% 미만), 30%(출자비용: 20% 미만)이다.

- ① 4,800,000원 ② 5,600,000원 ③ 7,200,000원
- ④ 8,400,000원 ⑤ 11,200,000원

8. 「법인세법」상 자산의 취득가액 및 자산·부채의 평가에 관한 설명이다. 옳은 것만을 **모두** 고른 것은?

- ㄱ. 특수관계에 있는 법인이 파산한 경우 내국법인이 보유한 해당 파산법인 주식의 장부가액은 사업연도 종료일 현재 시가(1,000원 이하인 경우는 1,000원으로 함)로 감액할 수 없다.
- ㄴ. 유형자산의 취득과 함께 국·공채를 매입하는 경우 기업회계기준에 따라 그 국·공채의 매입가액과 현재가치의 차액을 해당 유형자산의 취득가액으로 계상한 금액은 취득가액에 포함한다.
- ㄷ. 「보험업법」에 따라 유형자산의 장부가액을 증액한 경우에는 평가증액한 금액을 그 평가일이 속하는 사업연도의 익금으로 한다.
- ㄹ. 재고자산으로서 파손·부패 등의 사유로 정상가격으로 판매할 수 없는 것은 감액사유가 발생한 사업연도 종료일 현재 처분가능한 시가로 평가한 가액으로 감액할 수 있다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

9. 「법인세법」상 손익의 귀속시기에 관한 설명이다. **옳지 않은** 것은?

- ① 법인이 비치·기장한 장부가 없어 당해 사업연도 종료일까지 실제로 소요된 총공사비누적액을 확인할 수 없는 경우에는 그 목적물의 인도일이 속하는 사업연도의 익금과 손금에 각각 산입한다.
- ② 납품계약 또는 수탁가공계약에 따라 검사를 거쳐 인수 및 인도가 확정되는 물품의 경우에는 당해 물품을 계약상 인도하여야 할 장소에 보관한 날이 속하는 사업연도의 손익으로 한다.
- ③ 임대료 지급기간이 1년을 초과하는 경우 이미 경과한 기간에 대응하는 임대료 상당액과 비용은 이를 각각 해당 사업연도의 익금과 손금으로 한다.
- ④ 중소기업인 법인이 장기할부조건으로 자산을 판매한 경우에는 그 장기할부조건에 따라 각 사업연도에 회수하였거나 회수할 금액과 이에 대응하는 비용을 각각 해당 사업연도의 익금과 손금에 산입할 수 있다.
- ⑤ 계약의 목적물을 인도하지 아니하고 목적물의 가액변동에 따른 차액을 금전으로 정산하는 파생상품의 거래로 인한 손익은 그 거래에서 정하는 대금결제일이 속하는 사업연도의 익금과 손금으로 한다.

10. 「법인세법」상 충당금과 준비금에 관한 설명이다. 옳은 것만을 **모두** 고른 것은?

- ㄱ. 비영리내국법인 A(「사회복지사업법」에 따른 사회복지법인임)는 「소득세법」상 이자소득금액(비영업대금의 이익은 제외)에 100분의 100을 곱하여 산출한 금액을 고유목적사업준비금으로 손금에 산입할 수 있다.
- ㄴ. (주)B는 공장건물의 화재로 인하여 보험금을 지급받은 사업연도에 사용하지 못하였으나 그 다음 사업연도 개시일부터 2년 이내에 공장건물의 취득에 보험금을 사용하려는 경우에는, 지급받은 사업연도에 일시상각충당금으로 손금에 산입할 수 있다.
- ㄷ. (주)C가 아파트 건설과 관련하여 기업회계기준에 따라 공사손실충당부채를 손금으로 계상한 때에는 법 소정 한도 내에서 그 계상한 사업연도의 손금으로 한다.
- ㄹ. (주)D는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생계획인가의 결정으로 확정된 채권을 해당 사유가 발생한 날이 속하는 사업연도의 손금에 산입한다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

11. 제조업을 영위하는 영리내국법인 (주)A의 제24기(2024.1.1.~2024.12.31.) 기부금에 관한 자료이다. 제24기에 지출한 일반기부금의 한도초과액으로 옳은 것은?

- (1) 손익계산서상 당기순이익: 100,000,000원
(2) 기부금 관련 세무조정사항을 제외한 세무조정 내역
① 익금산입·손금불산입: 20,000,000원
② 손금산입·익금불산입: 10,000,000원
(3) 손익계산서상 기부금은 무료로 이용할 수 있는 아동복지시설에 현금으로 지급된 5,000,000원이다.
(4) 제24기 중 국가로부터 정당한 사유없이 토지를 현금으로 구입하였다. 구입한 토지의 취득가액은 90,000,000원이고, 취득 당시 시가는 60,000,000원이다.
(5) 제22기에 발생한 결손금으로서 이후 과세표준을 계산할 때 공제되지 아니한 금액은 100,000,000원이다.
(6) 제23기에 발생한 일반기부금 한도초과액은 1,000,000원이다.
(7) (주)A는 사회적기업이 아니며, 각 사업연도 소득금액의 80%까지 이월결손금 공제를 할 수 있는 법인이다.

- ① 3,700,000원 ② 3,850,000원 ③ 4,350,000원
④ 4,850,000원 ⑤ 5,000,000원

12. 「법인세법」상 사업연도에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은?

- ① 국내사업장이 있는 외국법인으로서 법령이나 정관 등에 사업연도에 관한 규정이 없는 (주)A가 사업연도를 신고하지 아니하는 경우 (주)A의 최초사업연도는 국내사업장을 가지게 된 날부터 그 날이 속하는 해의 12월 31일까지로 한다.
② 내국법인 (주)B(사업연도: 1월 1일~12월 31일)가 사업연도를 7월 1일부터 6월 30일까지로 변경하기 위하여 2024년 4월 15일 사업연도변경신고서를 납세지 관할세무서장에게 제출한 경우 변경 후 최초사업연도는 2025년 1월 1일부터 2025년 6월 30일까지이다.
③ 최초사업연도 개시일 전에 생긴 손익을 사실상 그 법인에 귀속시킨 것이 있는 경우 조세포탈의 우려가 없을 때에는 최초사업연도의 기간이 1년을 초과하지 아니하는 범위 내에서 이를 해당 법인의 최초사업연도 손익에 산입할 수 있다.
④ 사업연도가 변경된 경우에는 종전의 사업연도 개시일부터 변경된 사업연도 개시일 전일까지의 기간을 1사업연도로 한다. 다만, 그 기간이 1개월 미만인 경우에는 변경된 사업연도에 그 기간을 포함한다.
⑤ 내국법인 (주)C(사업연도: 1월 1일~12월 31일)가 2024년 6월 30일 조직변경을 한 경우에는 2024년 1월 1일부터 2024년 6월 30일까지의 기간과 2024년 7월 1일부터 2024년 12월 31일까지의 기간을 각각 1사업연도로 본다.

13. 「법인세법」상 비영리법인의 각 사업연도 소득에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은?

- ① 비영리내국법인은 원천징수된 투자신탁의 이익에 대하여 과세표준 신고를 하지 아니할 수 있다. 이 경우 과세표준 신고를 하지 아니한 투자신탁의 이익은 그 법인의 해당 각 사업연도 소득금액에 산입한다.
② 토지 또는 건물의 양도로 인하여 발생하는 소득만 있는 비영리내국법인(사업소득에 해당하는 수익사업을 하는 비영리내국법인은 제외함)은 과세표준 신고를 하지 아니할 수 있다.

- ③ 비영리외국법인이란 외국법인 중 외국의 정부·지방자치단체 및 영리를 목적으로 하지 아니하는 법인(법인으로 보는 단체를 포함함)을 말한다.
④ 비영리내국법인의 각 사업연도 소득에는 유형자산의 처분으로 인한 수입을 포함하나, 처분일 현재 3년 이상 계속하여 고유목적사업에 직접 사용한 유형자산의 처분으로 인하여 생기는 수입은 제외한다.
⑤ 비영리내국법인은 토지 등 양도소득에 대한 법인세 납세의무가 있으나, 청산소득에 대한 법인세 납세의무는 없다.

14. 제조업을 영위하는 중소기업 (주)A의 제24기(2024.1.1.~2024.12.31.) 차입금 및 대여금에 관한 자료이다. 「법인세법」상 손금불산입으로 세무조정하는 지급이자 중에서 기타사외유출로 소득처분되는 금액으로 옳은 것은?

- (1) 당기말 현재 차입금 및 지급이자의 내역

구분	연이자율	차입금	지급이자
사채이자*	8%	50,000,000원	4,000,000원
운영자금대출**	5%	100,000,000원	5,000,000원

* 채권자가 불분명한 사채의 이자이며, 사채이자와 관련하여 원천징수하여 납부한 세액은 1,000,000원임

** 은행차입금이고, 적수는 36,600,000,000원임

- (2) 당기말 현재 재무상태표상 대여금의 내역

구분	금액	비고
대표이사	10,000,000원	귀속이 불분명하여 대표자 상여로 처분한 금액에 대한 소득세를 대납한 금액임
직원 갑	5,000,000원	지배주주이며, 주택구입자금 대여액임
직원 을	3,000,000원	전세자금 대여액임
직원 병	4,000,000원	자녀에 대한 학자금 대여액임

- (3) (주)A의 차입금과 대여금은 모두 제23기 초에 차입 및 대여하였으며, 제24기 중 차입금 및 대여금 변동은 없다.

- ① 1,250,000원 ② 1,400,000원 ③ 1,450,000원
④ 1,500,000원 ⑤ 1,600,000원

15. 「법인세법」상 합병 및 분할 등 특례에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은?

- ① 합병법인이 피합병법인의 자산을 시가로 양도받은 것으로 보는 경우로서 피합병법인에 지급한 양도가액이 피합병법인의 합병등기일 현재의 자산총액에서 부채총액을 뺀 금액보다 큰 경우, 합병법인은 그 차액을 합병등기일부터 5년간 균등하게 나누어 익금에 산입한다.
② 피합병법인의 양도손익을 계산할 때 적격합병의 경우에는 피합병법인이 합병법인으로부터 받은 양도가액을 합병등기일 현재 피합병법인의 순자산 장부가액으로 보아 양도손익이 없는 것으로 할 수 있다.
③ 피합병법인의 순자산 장부가액을 계산할 때 「국세기본법」에 따라 환급되는 법인세액이 있는 경우에는 이에 상당하는 금액을 합병등기일 현재 피합병법인의 순자산 장부가액에 더한다.
④ 내국법인이 분할로 해산하는 경우(물적분할은 제외)에는 그 법인의 자산을 분할신설법인 또는 분할합병의 상대방 법인에 양도한 것으로 본다.
⑤ 합병법인은 피합병법인의 자산을 장부가액으로 양도받은 경우 양도받은 자산 및 부채의 가액을 합병등기일 현재의 시가로 계산하되, 시가에서 피합병법인의 장부가액을 뺀 금액이 0보다 작은 경우에는 시가와 장부가액의 차액을 손금에 산입하고 이에 상당하는 금액을 자산조정계정으로 익금에 산입한다.

16. 영리내국법인 (주)A(제조업·중소기업)의 제24기(2024.1.1.~2024.12.31.) 세무조정에 관한 자료이다. 익금산입·손금불산입 합계와 손금산입·익금불산입 합계로 옳은 것은? 단, 지급이자 손금불산입은 고려하지 않는다.

(1) 토지 취득

- ① (주)A는 특수관계인인 (주)B로부터 2024년 11월 23일 공장 신축용 토지를 450,000,000원에 매입하여 사업에 즉시 사용하였다.
② 2024년 11월 23일 매입대금 중 350,000,000원을 지급하고 잔액은 2025년 1월 21일 지급할 예정이다.
③ 토지의 시가는 불분명하고 개별공시지가는 240,000,000원이며, 두 감정평가법인의 평가액은 각각 270,000,000원과 330,000,000원이다.

(2) 대여금 내역

구분	원금	이자회수액	비고
갑(대표이사)	70,000,000원	2,700,000원	사업자금 대여
을(전무이사)	30,000,000원	700,000원	별장구입자금 대여
병(회계부장)*	20,000,000원	500,000원	주택전세자금 대여

* 지배주주 등에 해당하지 않음

- ① 대여금은 모두 제23기에 대여하였으며 제24기 연중 변동은 없다.
② (주)A는 갑(대표이사)으로부터 별도의 상환 약정 없이 차입한 차입금 10,000,000원(연중 변동 없음)이 있다.
③ (주)A는 과세표준을 신고할 때 가지급금 인정이자 계산시 적용할 이자율로 당좌대출이자율(4.6%)을 적법하게 신고하였다.

	익금산입·손금불산입 합계	손금산입·익금불산입 합계
①	150,680,000원	50,000,000원
②	150,680,000원	150,000,000원
③	151,100,000원	50,000,000원
④	151,100,000원	150,000,000원
⑤	211,100,000원	50,000,000원

17. 영리내국법인 (주)A(제조업)의 제24기(2024.1.1.~2024.12.31.) 업무용 승용차에 관한 자료이다. (주)A의 업무용승용차 관련 세무조정으로 인하여 각 사업연도 소득금액에 미치는 순영향으로 옳은 것은?

(1) 당기말 현재 보유하고 있는 업무용승용차의 내역

구분	사용자	취득일	취득가액
승용차X	대표이사	2024.1.1.	50,000,000원
승용차Y	전무이사	2024.1.1.	100,000,000원

(2) 당기 손익계산서상 업무용승용차 관련비용

구분	감가상각비	보험료, 자동차세 등	합계
승용차X	10,000,000원	4,000,000원	14,000,000원
승용차Y	18,000,000원	5,000,000원	23,000,000원

- (3) 승용차X와 승용차Y는 운행기록 등을 작성·비치하지 않아 해당 업무용승용차의 업무사용비율을 확인할 수 없다.
(4) 승용차X와 승용차Y는 업무용승용차에 관한 손금산입 요건을 모두 충족하였다.
(5) 당기의 상시근로자 수는 10명이다.

- ① (+)12,000,000원 ② (+)13,000,000원 ③ (+)14,000,000원
④ (+)20,000,000원 ⑤ (+)22,000,000원

18. 영리내국법인 (주)갑의 제24기(2024.1.1.~2024.12.31.) 외국납부세액에 관한 자료이다. 외국납부세액공제를 적용할 경우 제24기 법인세 산출세액에서 공제할 외국납부세액공제액으로 옳은 것은?

- (1) 2023년 1월 1일 외국에서 사업을 영위하는 A법인의 의결권 있는 주식 30%를 취득하였다. 취득 후 지분율의 변동은 없다.
(2) A법인으로부터 배당금 4,500,000원을 수령하고 다음과 같이 회계처리 하였다. 이 금액은 A법인 소재국에서 10% 세율로 원천징수한 후의 금액이다.
(차) 현금 4,500,000원 (대) 배당금수익 4,500,000원
(3) A법인의 해당 사업연도 소득금액은 10,000,000원이고 법인세는 2,000,000원이다.
(4) (주)갑의 법인세비용차감전순이익은 120,000,000원이며, 이월결손금과 비과세소득 및 소득공제는 없다.
(5) A법인으로부터 받은 배당은 외국자회사 수입배당금 익금불산입 규정이 적용되지 않는다고 가정한다.

- ① 500,000원 ② 562,500원 ③ 625,000원
④ 1,250,000원 ⑤ 1,750,000원

19. 제조업을 영위하는 영리내국법인 (주)A의 제24기(2024.1.1.~2024.12.31.) 공장 건물의 감가상각비 세무조정에 관한 자료이다. (주)A가 법인세 부담을 최소화하는 방향으로 적법하게 신고하였을 경우 공장 건물의 감가상각에 관한 세무조정으로 옳은 것은?

- (1) 사업용 공장 건물을 시가인 350,000,000원에 취득하기 위하여 2024년 7월 1일 계약금 50,000,000원을 지급하였다. 소유권이전등기일(2024.9.1.)부터 동 건물의 사용을 개시하였으며, 2024년 10월 1일 잔금 300,000,000원을 지급하였다.
(2) 동 건물의 취득세 10,000,000원을 세금과공과로 비용처리하였다.
(3) 동 건물에 대한 기준내용연수는 20년이며, 당기에는 공장 건물에 대한 감가상각비를 계상하지 않았다.
(4) 감가상각 시부인 계산시 월할상각을 가정한다.
(5) 한국채택국제회계기준을 적용하지 않는다.

- ① 세무조정 없음 ② 손금산입 4,000,000원 (△유보)
③ 익금산입 2,000,000원 (유보) ④ 익금산입 4,000,000원 (유보)
⑤ 익금산입 5,500,000원 (유보)

20. 「소득세법」상 소득구분에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은?

- ① 비사업자가 공익사업과 관련하여 지상권을 양도함으로써 발생하는 소득은 양도소득이다.
② 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」에 따라 통신 판매중개를 하는 자를 통하여 장소를 대여하고 받은 연간 수입 금액 500만원은 기타소득이다.
③ 이촉권을 별도로 적법하게 감정평가하여 신고하는 경우 그 이촉권을 토지·건물과 함께 양도함으로써 발생하는 소득은 양도소득이다.
④ 비사업자가 지하수개발권을 토지 등과 함께 양도함으로써 발생하는 소득은 기타소득이다.
⑤ 사업과 관련하여 사업용 자산의 손실로 취득하는 보험차익은 사업소득이다.

21. 거주자 갑의 2024년 금융소득에 관한 자료이다. 갑의 종합소득금액에 합산될 금융소득금액으로 옳은 것은? 별도의 언급이 없는 경우 금융소득에 대한 원천징수는 적법하게 이루어졌으며, 모든 금액은 원천징수세액을 차감하기 전의 금액이다.

- (1) 2024년초 지인에게 자금을 대여해주고 회수한 금액(동 이자는 원천징수되지 않음): 35,000,000원*
- * 원금 30,000,000원과 이자 7,000,000원의 합계액 37,000,000원 중 일부를 회수한 것이고 나머지는 채무자의 파산으로 회수할 수 없는 상태임
- (2) 「민사집행법」에 따라 법원에 납부한 보증금에 대한 이자: 3,000,000원
- (3) 출자공동사업자의 배당소득: 9,000,000원
- (4) 국내은행 정기예금이자: 3,000,000원
- (5) 「공익신탁법」에 따른 공익신탁의 이익: 6,000,000원
- (6) 비상장 내국법인으로부터 받은 현금배당: 12,000,000원
- (7) 소득세법령이 정하는 채권의 환매조건부 매매차익: 7,000,000원
- (8) 배당가산(Gross-up)율: 10%

- ① 36,700,000원 ② 36,770,000원 ③ 39,300,000원
④ 42,200,000원 ⑤ 42,220,000원

22. 「소득세법」상 세액공제에 관한 설명이다. 옳은 것은?

- ① 간편장부대상자가 비치·기장한 장부에 의해 신고해야 할 소득금액의 10%를 누락하여 신고한 경우 기장세액공제를 적용하지 않는다.
- ② 재해손실세액공제와 관련하여 자산상실비율을 계산할 때, 상실한 타인소유의 자산으로서 그 상실에 대한 변상책임이 당해 사업자에게 있는 것은 상실 전 자산총액에 포함되지 않는다.
- ③ 종합소득에 대하여 외국정부에 납부한 외국소득세액을 이월 공제기간 내에 공제받지 못할 경우 그 공제받지 못한 외국소득세액은 이월 공제기간의 종료일 다음 날이 속하는 과세기간의 소득금액을 계산할 때 필요경비에 산입할 수 있다.
- ④ 생계를 같이하는 부양가족 중 소득요건을 충족하지 않아 기본 공제대상자가 아닌 자에게 지출한 의료비는 의료비 세액공제 대상이 될 수 없다.
- ⑤ 부양가족을 위하여 지급한 학자금대출 원리금 상환액은 교육비 세액공제 대상이 될 수 있다.

23. 「소득세법」상 공동사업장(제조업, 복식부기의무자)의 2024년 소득에 관한 자료이다. 거주자 갑의 종합소득금액으로 옳은 것은?

- (1) 공동사업자별 손익분배 비율

공동사업자	갑(대표자)	갑의 배우자*	갑의 동생
손익분배비율	50%	30%	20%

* 갑과 생계를 같이 하며, 조세를 회피하기 위해 공동으로 사업을 경영한 것으로 확인됨

- (2) 손익계산서 자료 일부

- ① 당기순이익: 500,000,000원 ② 갑의 급여: 80,000,000원
③ 이자수익: 50,000,000원* ④ 사업용건물 처분익: 10,000,000원

* 갑의 부친에 대한 대여금 이자로 적정이자는 100,000,000원임

- ① 416,000,000원 ② 441,000,000원 ③ 449,000,000원
④ 456,000,000원 ⑤ 466,000,000원

24. 제조업을 영위하는 거주자 갑의 2024년 사업소득에 관한 자료이다. 장부를 기장하지 않아 추계조사결정할 경우 갑의 사업소득금액으로 옳은 것은?

- (1) 매출액은 170,000,000원이며, 국가로부터 지급받은 사업 관련 보조금 20,000,000원과 사업용 기계장치 처분가액 10,000,000원이 매출액과 별도로 존재한다.
- (2) 증빙서류로 입증되는 사업 관련 지출 내역
- ① 원재료매입: 30,000,000원 ② 건물임차료: 10,000,000원
③ 종업원급여: 40,000,000원 ④ 보험료: 2,000,000원
⑤ 기계장치구입: 50,000,000원
- (3) 갑의 2023년 제조업 수입금액은 35,000,000원이다.
- (4) 사업소득 기준경비율은 20%, 단순경비율은 60%로 가정한다.
- (5) 제조업 간편장부대상자 기준금액은 150,000,000원이며 단순 경비율 대상자 기준금액은 36,000,000원이다.
- (6) 기획재정부령으로 정하는 배율은 복식부기의무자는 3.4배, 간편장부대상자는 2.8배이다.

- ① 72,000,000원 ② 76,000,000원 ③ 80,000,000원
④ 82,000,000원 ⑤ 100,000,000원

25. 「소득세법」상 납세의무에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은?

- ① 미국 국적 야구선수 A는 한국의 프로야구팀과 연봉 계약을 하고, 2024년 3월 3일 생애 최초로 한국에 입국하였다. A가 프로야구 시즌이 끝난 2024년 10월 1일 출국한 경우 A의 2024년 국외원천소득은 국내에서 지급되거나 국내로 송금된 것에 대해서만 과세된다.
- ② 한국 국적 갑은 국내에 주소가 있는 유명 가수이다. 갑이 월드 투어 콘서트 차 2024년 6월 19일 출국하여 2024년 12월 29일 입국한 경우 갑은 2024년의 국내·외 원천소득에 대해서 소득세 납세의무를 진다.
- ③ 한국 국적 을은 외교부 소속 공무원이다. 을이 일본에 있는 한국 영사관에서 근무하며 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 일본에 거소를 둔 경우 을은 2024년의 국내·외 원천소득에 대해서 소득세 납세의무를 진다.
- ④ 한국 국적 병은 2024년 5월 7일 미국 소재 IT 회사에 근무하기 위하여 가족과 함께 같은 날 출국하고 거소를 국외로 이전하였다. 병은 2024년 5월 7일부터 국내원천소득에 대해서만 소득세 납세의무를 진다.
- ⑤ 프랑스 국적 B는 교량 설계용역을 제공하기 위하여 2024년 4월 4일 한국에 입국하여 2024년 9월 19일 출국하였다. B는 2024년의 국내원천소득에 대해서만 소득세 납세의무를 진다.

26. 거주자 갑의 2024년 양도소득에 관한 자료이다. 양도소득세 확정 신고시 창고건물의 과세표준으로 옳은 것은?

(1) 양도 내역(△는 차손)*

구분	종류	양도차익	보유기간	등기여부
A	창고건물	50,000,000원	5년	미등기
B	상가건물	62,000,000원	1년 8개월	등기
C	토지	△100,000,000원	1년 10개월	등기
D	토지	50,000,000원	5년 6개월	등기
E	비상장주식**	△30,000,000원	3년	-

* 양도순서는 A, B, C, D, E이며, 토지는 비사업용 토지가 아님
** 중소기업주식이며, 갑은 대주주에 해당하지 않음

(2) 장기보유특별공제율: 10%(보유기간 5년 이상 6년 미만)

- ① 26,000,000원 ② 27,500,000원 ③ 30,000,000원
- ④ 42,500,000원 ⑤ 45,000,000원

27. 「소득세법」상 원천징수에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은?

- ① 반기별 납부 승인대상자가 「법인세법」에 의하여 처분된 상여에 대한 원천징수세액을 납부할 경우 그 납부기한은 징수일이 속하는 달의 다음달 10일이다.
- ② 법인이 잉여금의 처분에 따라 12월 15일 상여로 처분결정하고 처분결정일부터 3개월이 되는 날까지 지급하지 아니한 경우, 그 3개월이 되는 날에 상여를 지급한 것으로 보아 소득세를 원천징수한다.
- ③ 7월 15일 퇴직한 직원의 퇴직소득을 해당 과세기간의 12월 31일까지 지급하지 않은 경우, 해당 과세기간의 12월 31일에 지급한 것으로 보아 소득세를 원천징수한다.
- ④ 소득세법령으로 정하는 봉사료는 수입금액의 5%를 원천징수한다.
- ⑤ 기타소득에 해당하는 소기업·소상공인 공제부금의 해지일시금은 소득금액의 15%를 원천징수한다.

28. 거주자 갑(56세)의 연금계좌에 관한 자료이다. 2024년 종합과세되는 총연금액으로 옳은 것은? 단, 갑이 종합과세와 분리과세 중 선택할 수 있는 경우에는 종합과세를 선택하는 것으로 가정한다.

(1) 연금계좌 가입일: 2012년 1월 15일
(2) 연금수령 개시일: 2023년 1월 1일
(3) 2024년 연금계좌에서 수령한 금액: 45,000,000원
(4) 2024년 1월 1일 현재 연금계좌 평가액: 100,000,000원

① 연금계좌납입액 합계: 60,000,000원(소득공제 또는 세액공제를 받지 못한 금액 3,000,000원 포함)
② 이연퇴직소득: 10,000,000원
③ 연금계좌 운용수익: 30,000,000원

- ① 14,000,000원 ② 15,000,000원 ③ 16,000,000원
- ④ 17,000,000원 ⑤ 18,000,000원

29. (㉠)A에 근무하는 거주자 갑의 2024년 소득에 관한 자료이다. 종합과세되는 기타소득금액으로 옳은 것은? 단, 갑의 기타소득금액을 제외한 종합소득 한계세율은 24%이며, 세부담을 최소화하고자 한다.

구분	금액*
(1) 주택임주 지체상금	3,000,000원
(2) 복권당첨금	2,500,000원
(3) 고용관계 없이 일시적인 강연을 하고 받은 외부강연료	100,000원
(4) 계약금이 위약금으로 대체된 위약금	1,000,000원
(5) 배임수재로 받은 금품	4,000,000원

* 원천징수되기 전 금액이며, 원천징수는 적법하게 이루어졌고 필요경비는 확인되지 않음

- ① 4,000,000원 ② 4,600,000원 ③ 4,640,000원
- ④ 5,000,000원 ⑤ 5,600,000원

30. 「부가가치세법」상 납세지와 사업자등록에 관한 설명이다. 옳은 것은?

- ① 「방문판매 등에 관한 법률」에 따른 다단계판매원이 상시 주재하여 거래의 전부 또는 일부를 하는 별도의 장소가 있는 경우에는 그 장소를 사업장으로 한다.
- ② 건설업을 영위하는 법인은 건설 대상 부동산의 등기부상 소재지를 사업장으로 한다.
- ③ 둘 이상의 사업장이 있는 사업자가 사업자 단위로 사업자등록을 신청한 경우에는 사업장 단위로 부가가치세를 신고하고 사업자 단위로 부가가치세를 납부할 수 있다.
- ④ 사업자등록을 신청하기 전의 매입세액은 매출세액에서 공제하지 않는다. 다만, 공급시기가 속하는 과세기간의 신고기간 내에 등록을 신청한 경우 등록신청일부터 공급시기가 속하는 과세기간 기산일까지 역산한 기간 내의 것은 제외한다.
- ⑤ 신규로 사업을 시작하려는 자는 사업개시일 이전이라도 사업자등록을 신청할 수 있다. 다만, 해당 법인의 설립등기 전 또는 사업의 허가·등록이나 신고 전에는 사업자등록을 신청할 수 없다.

31. 「부가가치세법」상 영세율에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은?

- ① 외국을 항행하는 선박 및 항공기에 부가가치세를 별도로 적은 세금계산서를 발급하지 않고 공급하는 재화는 영세율을 적용한다.
- ② 국내에서 국내사업장이 없는 비거주자가 지정하는 국내 과세사업자에게 인도되고 해당 사업자의 과세사업에 사용되는 재화로서 그 대금을 해당 비거주자에게 지급할 금액에서 빼는 방법으로 결제하는 경우 영세율을 적용한다.
- ③ 기획재정부령으로 정하는 구매확인서에 의하여 금지금이 아닌 재화를 공급하는 경우에는 영세율을 적용한다.
- ④ 사업자가 원료를 대가 없이 국외의 수탁가공 사업자에게 반출하여 가공한 재화를 양도하는 경우 그 원료의 반출은 영세율을 적용한다.
- ⑤ 수출업자(A)에게 내국신용장으로 재화를 공급하는 사업자(B)와 직접 도급계약에 의하여 수출재화임가공용역을 제공하는 사업자(C)의 수출재화임가공용역은 영세율을 적용한다.

32. 「부가가치세법」상 재화 또는 용역의 공급 중 부가가치세 면세가 적용되는 것만을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 저가항공기에 의한 국내 여객운송 용역
ㄴ. 미가공된 다이아몬드 원석
ㄷ. 「의료법」에 따른 안마사가 제공하는 용역
ㄹ. 금융·보험용역 중 기업합병 중개용역
ㅁ. 「모자보건법」에 따른 산후조리원에서 분만 직후의 임산부에게 제공하는 급식 용역
ㅂ. 주무관청에 등록된 학원에서 제공하는 교육 용역

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㅁ ③ ㄱ, ㄹ, ㅂ
④ ㄷ, ㅁ, ㅂ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ

33. 「부가가치세법」상 공급시기에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은?

- ① 반환조건부 판매의 경우 그 조건이 성취되거나 기한이 지나 판매가 확정되는 때를 공급시기로 본다.
② 완성도기준지급조건부로 재화를 공급하는 경우에 재화가 인도되거나 이용가능하게 되는 날 이후에 받기로 한 대가의 부분에 대해서는 재화가 인도되거나 이용가능하게 되는 날을 공급시기로 본다.
③ 공급단위를 구획할 수 없는 재화를 계속적으로 공급하는 경우에는 대가의 각 부분을 받기로 한 때를 재화의 공급시기로 본다.
④ 사업자가 보세구역 안에서 보세구역 밖의 국내에 재화를 공급하는 경우가 재화의 수입에 해당할 때에는 수입신고 수리일을 재화의 공급시기로 본다.
⑤ 재화의 공급으로 보는 가공의 경우 가공이 완료되었을 때를 공급시기로 본다.

34. 일반과세자인 개인사업자 갑의 2024년 제2기 확정신고에 관한 자료이다. 면세전용과 관련한 부가가치세 과세표준으로 옳은 것은?

(1) 과일음료를 제조·판매하던 갑은 2024년 10월 1일부터 과일 판매를 병행하면서 기존에 사용하던 재화를 과일판매에도 공통으로 사용하게 되었다.

(2) 2024년 10월 1일 현재 보유하고 있는 자산 관련 자료

구분	취득일	취득가액	시가	장부가액
토지	2022.10.5.	50,000,000원	57,000,000원	50,000,000원
건물	2022.10.5.	40,000,000원	44,000,000원	38,000,000원
기계장치	2023.12.9.	10,000,000원	7,000,000원	5,600,000원

- ① 상기 취득가액은 매입세액을 포함하지 않은 가액이다.
② 자산 취득시 매입세액 공제를 받았으며, 감가상각비를 사업 소득금액 계산시 필요경비로 인정받았다.
(3) 갑의 공급가액 내역

과세기간	과세사업	면세사업	합계
2024년 제1기	200,000,000원	-	200,000,000원
2024년 제2기	180,000,000원	60,000,000원	240,000,000원

- ① 9,250,000원 ② 10,900,000원 ③ 12,750,000원
④ 25,250,000원 ⑤ 27,000,000원

35. 어묵을 제조하는 일반과세자인 개인사업자 갑의 2024년 제1기 과세기간(2024.1.1.~2024.6.30.)에 관한 거래내역이다. 2024년 제1기 확정신고시 공제가능한 매입세액으로 옳은 것은? 단, 특별한 언급이 없는 한 제시된 금액은 부가가치세가 포함되지 아니한 금액이며, 적격증명서류를 발급 및 수취하였다.

- (1) 미가공된 냉동명태를 130,000,000원에 매입하여 어묵 제조에 전부 사용하였다.
(2) 어묵 배달에 사용하기 위하여 업무용승용차(개별소비세 과세대상)를 30,000,000원에 매입하였다.
(3) 2024년 1월 7일 어묵포장 용기를 700,000원에 구입하였으나 당해 거래의 세금계산서를 2024년 6월 5일 발급받았다.
(4) 생산직 직원들의 작업복으로 사용할 목적으로 의류를 일반과세자로부터 330,000원(공급대가)에 구입하고 부가가치세가 별도로 구분되는 신용카드매출전표를 수령하였다.
(5) 거래처에 판매촉진 목적으로 물품을 500,000원에 구입하여 제공하였다.
(6) 공장건물의 임대인에게 4월부터 6월까지의 임차료 총액 4,000,000원을 지급하였다.
(7) 의제매입세액 공제율은 4/104이며, 공제한도는 고려하지 않는다.

- ① 3,430,000원 ② 3,500,000원 ③ 5,430,000원
④ 5,480,000원 ⑤ 5,500,000원

36. 도시지역내 소재하는 겸용주택(단층)을 임대하고 있는 (주)A의 2024년 제1기 예정신고기간(2024.1.1.~2024.3.31.)에 관한 자료이다. (주)A의 2024년 제1기 예정신고기간 과세표준으로 옳은 것은? 단, 특별한 언급이 없는 한 제시된 금액은 부가가치세가 포함되지 아니한 금액이다.

(1) 임대계약내용

- ① 임대기간: 2023년 9월 1일~2025년 8월 31일
② 임대보증금: 500,000,000원
③ 임대료*: 월 5,000,000원(상가와 주택 구분 불분명함)
④ 청소관리비*: 월 300,000원(상가에 대해서만 관리함)
* 임대료와 청소관리비는 매월 초 선불로 받기로 하였으나 2024년 3월분은 3월말까지 미수령 상태임

(2) 임대현황

구분		건물	토지
면적	상가	60㎡	300㎡
	주택	30㎡	
장부가액(2024.3.31.)		6억원	3억원
기준시가(2024.3.31.)		8억원	2억원

(3) 임대보증금은 은행에 예치 중이며 2024년 제1기 예정신고기간에 1,000,000원의 이자수익이 발생하였다. 예정신고기간 종료일 현재 계약기간 1년의 정기예금이자율은 2.9%이다.

- ① 9,670,127원 ② 11,490,164원 ③ 12,403,460원
④ 13,003,460원 ⑤ 13,303,460원

37. 밀키트를 제조·판매하는 (주)A(중소기업)의 2024년 10월 1일부터 2024년 12월 31일까지의 자료이다. 2024년 제2기 부가가치세 확정 신고시 과세표준과 납부세액으로 옳은 것은? 단, 특별한 언급이 없는 한 적격증명서류를 발급 및 수취하였으며, 제시된 금액은 부가가치세가 포함되지 아니한 금액이다.

(1) 공급자료

- ① 국내 현금매출액은 503,000,000원(운임 등 부대비용 3,000,000원 포함)이며, 국내 외상매출액은 100,000,000원이다.
- ② 2024년 10월 8일 자가제조한 포장용기(원가 3,000,000원, 시가 4,000,000원)를 대표이사의 배우자가 사용하였고 관련 매입세액은 공제받았다.
- ③ FOB 선적지 인도조건으로 수출품 \$5,000을 2024년 11월 7일 선적하고 대금은 2024년 12월 5일 수령하여 환전하였다.

구분	선적일	환전일
기준환율	1,200원/1\$	1,300원/1\$

- ④ 2023년 7월 1일 발생한 외상매출금 4,400,000원(공급대가)을 2024년 10월 5일 거래처의 파산으로 대손처리하였다.

(2) 매입자료

- ① 면세농수산물 수입액은 265,000,000원이다.
(관세의 과세가격 260,000,000원과 관세 5,000,000원의 합계)
- ② 포장용기 관련 원재료 매입액은 56,000,000원이다.
- ③ 2024년 7월 5일 매입한 기계장치 100,000,000원에 대한 세금 계산서를 2024년 11월 30일 수취하였다.

- (3) 의제매입세액 공제율은 4/104이며, 공제한도 및 가산세는 고려하지 않는다.

	과세표준	납부세액
①	606,000,000원	34,600,000원
②	607,000,000원	34,700,000원
③	607,000,000원	35,100,000원
④	612,000,000원	34,600,000원
⑤	613,000,000원	34,700,000원

38. 「상속세 및 증여세법」상 상속세 과세표준에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은?

- ① 피상속인의 사망으로 인하여 받는 생명보험 또는 손해보험의 보험금으로서 피상속인이 보험계약자인 보험계약에 의하여 받는 것은 상속재산으로 본다.
- ② 국가, 지방자치단체에 유증한 재산은 상속세를 과세하지 아니한다.
- ③ 피상속인이 신탁으로 인하여 타인으로부터 신탁의 이익을 받을 권리를 소유하고 있는 경우 그 이익에 상당하는 가액은 상속재산에 포함한다.
- ④ 거주자나 비거주자의 사망으로 상속이 개시되는 경우에는 상속세 과세가액에서 기초공제 2억원을 공제한다.
- ⑤ 비거주자의 사망으로 인하여 상속이 개시되는 경우 상속개시일 전 10년 이내에 피상속인이 상속인에게 증여한 국내·외의 재산 가액을 상속재산가액에 가산하여 상속세 과세가액을 산정한다.

39. 거주자 갑의 상속재산인 비상장주식에 관한 자료이다. 「상속세 및 증여세법」상 비상장주식의 평가액으로 옳은 것은?

- (1) 갑은 2024년 8월 1일 비상장법인 (주)A(중소기업)가 발행한 주식 1,000주(주당 액면가액: 5,000원)를 상속받았다.

- (2) 상속개시 전 (주)A의 3년간 1주당 순이익은 다음과 같다.

사업연도	2021년	2022년	2023년
금액	2,400원	3,000원	3,200원

- (3) 상속개시 당시 (주)A의 「상속세 및 증여세법」상 평가한 자산 총액은 36억원이며, 부채총액은 4억원이다.
- (4) (주)A의 설립시 발행주식은 100,000주이며, 설립일 이후 주식 수의 변동은 없다.
- (5) 1주당 순손익가치를 계산할 때 적용하는 할인율은 10%이다.
- (6) (주)A는 부동산 과다보유 법인이 아니며, 영업권은 없는 것으로 가정한다.

- ① 25,600,000원 ② 30,000,000원 ③ 30,800,000원
- ④ 32,000,000원 ⑤ 36,960,000원

40. 「지방세법」상 취득세의 과세대상과 납세의무자에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은?

- ① 취득세는 부동산, 차량, 기계장비, 항공기, 선박, 임목, 광업권, 어업권, 양식업권, 골프회원권, 승마회원권, 콘도미니엄 회원권, 종합체육시설 이용회원권 또는 요트회원권을 취득한 자에게 부과한다.
- ② 선박, 차량과 기계장비의 종류를 변경하거나 토지의 지목을 사실상 변경함으로써 그 가액이 증가한 경우에는 취득으로 본다.
- ③ 부동산의 취득은 관계 법령에 따른 등기·등록 등을 하지 아니한 경우라도 사실상 취득하면 각각 취득한 것으로 보고 해당 취득 물건의 소유자 또는 양수인을 각각 취득자로 한다.
- ④ 법인설립 시에 발행하는 주식 또는 지분을 취득함으로써 과점 주주가 된 경우 그 과점주주가 해당 법인의 부동산을 취득한 것으로 본다.
- ⑤ 차량을 운수업체의 명의로 등록(영업용)하는 경우라도 해당 차량의 구매계약서, 세금계산서, 차주대장 등에 비추어 차량의 취득대금을 지급한 자가 따로 있음이 입증되는 경우 그 차량은 취득대금을 지급한 자가 취득한 것으로 본다.

책형을 다시 한 번 확인하십시오.